

PensPlan profi

Partner di | von:



Fondo Pensione Aperto

Iscritto all'Albo COVIP al n. 147

Istituito in Italia da Euregio Plus SGR S.p.A.

euregio⁺



Passaggio Duomo, 15
39100 Bolzano (BZ)



Tel.: 0471 068 700

Fax: 0471 068 766



profi@euregioplus.com

fondoprofi@pec.it



www.fondopensioneprofi.com

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(depositato presso la COVIP il 01/07/2026)

Il presente documento non è soggetto a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima. EUREGIO PLUS SGR S.P.A. SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

INDICE

1 Premessa.....	2
2 Tipologie, limiti e condizioni di accesso	2
3 Reintegro delle anticipazioni.....	4
4 Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni	5
4.1 Criteri di carattere formale	5
4.2 Criteri di carattere sostanziale	6
5 Documentazione richiesta per le varie casistiche	7
5.1 Anticipazione per spese sanitarie.....	7
5.2 Acquisto della prima casa di abitazione	8
5.3 Costruzione della prima casa di abitazione.....	9
5.4 Costruzione/acquisto abitazione in cooperativa	9
5.5 Ristrutturazione della prima casa di abitazione.....	10
5.6 Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente	13

1 PREMESSA

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di PENSPLAN PROFICI FONDO PENSIONE APERTO e disciplina le richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso il Fondo.

Per tutto quanto non sia puntualmente previsto si rimanda al Regolamento del Fondo, nonché all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

PENSPLAN PROFICI FONDO PENSIONE APERTO si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dal Decreto o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

La Legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà) equipara i soggetti uniti civilmente ai coniugi uniti tramite l'istituto del matrimonio, riconoscendo quindi ai primi tutti i diritti previsti per i secondi, compresi - ad esempio - quelli relativi alla reversibilità delle pensioni e alla disciplina successoria. Per quanto concerne la previdenza complementare, tutte le prerogative che attualmente sono riconosciute al coniuge dell'iscritto (si pensi ad esempio all'anticipazione per spese sanitarie o all'apertura di una posizione per il fiscalmente a carico) sono automaticamente riconosciute al soggetto che abbia contratto con l'iscritto un'unione civile. Unitamente ai documenti richiesti per l'esercizio di tali prerogative, in presenza di tale unione occorre pertanto allegare idonea certificazione attestante la costituzione della stessa.

L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Ogni anno, entro i termini stabiliti dalla legge, Euregio Plus SGR S.p.A. rilascia la certificazione unica (di seguito solo CU) di cui al comma 6-ter dell'art.4 del d.P.R. 22 luglio 1998 attestante l'ammontare delle ritenute operate in sede di erogazione dell'anticipazione. La CU viene messa a disposizione per ciascun aderente richiedente l'anticipazione nella propria Area Riservata dal sito web del Fondo (www.fondopensioneprofi.com), dove può essere scaricata e stampata per i propri adempimenti dichiarativi e fiscali. La messa a disposizione della CU nell'Area riservata equivale alla consegna della certificazione, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 145/E del 2006; pertanto, anche in coerenza con i principi di sostenibilità, non è previsto l'invio della stessa in formato cartaceo.

2 TIPOLOGIE, LIMITI E CONDIZIONI DI ACCESSO

Gli aderenti al Fondo possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di cui

alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà ove il soggetto destinatario dell'anticipazione ha la dimora abituale ovvero la residenza anagrafica.

Secondo quanto disposto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in data 10 febbraio 2011 si precisa che:

- le anticipazioni richieste per l'acquisto della prima casa non possono essere concesse in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto.
- la richiesta di anticipazione può essere presentata da parte dell'aderente sia per l'acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa di abitazione dei figli; ne risulta che è possibile richiedere l'anticipo non solo se è l'iscritto ad effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo;
- l'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia;
- nell'ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, l'Anticipazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile;
- l'anticipazione può essere riconosciuta anche a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria. Ai sensi dell'art. 952 co.2 c.c., per proprietà superficaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi. La proprietà superficaria presenta, infatti, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà nonostante l'eventuale fissazione di una scadenza che segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo;
- è ammessa la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa per sé o per i figli per immobili situati all'estero quando, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale;

- Nel caso di spese sostenute per l'acquisto/costruzione della prima casa da parte di coniugi entrambi aderenti al Fondo ed in regime di comunione dei beni, l'anticipazione potrà essere richiesta da entrambi per la propria quota presupponendo una ripartizione della proprietà dell'immobile pari al 50 per cento ciascuno, salva prova contraria;
- è esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge;
- è esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).

Si precisa, infine, che è ammessa l'anticipazione per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte del coniuge, in regime di comunione dei beni, del titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.). In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia;

- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.



Per saperne di più sul trattamento fiscale delle anticipazioni, consulta il Documento sul regime fiscale, disponibile sul sito web di Euregio+

(www.fondopensioneprofi.com/sites/default/files/materiali/documentazione/Offerta/DocumentoRegimeFiscale.pdf)

3 REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

Per tutto ciò che attiene alle modalità operative per il reintegro delle anticipazioni della posizione individuale si rimanda alla modulistica pubblicata sul sito del Fondo www.fondopensioneprofi.com.

4 MODALITÀ E CRITERI GENERALI DI RICHIESTA DELLE ANTICIPAZIONI

4.1 CRITERI DI CARATTERE FORMALE

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al proprio collocatore di fiducia compilando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Fondo www.euregioplus.com, e sugli eventuali siti dei soggetti incaricati alla raccolta, e comunque disponibile presso le sedi dei predetti soggetti. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per le singole casistiche, osservando le disposizioni del presente documento.

Nel caso in cui i soggetti fiscalmente a carico siano minori o incapaci le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal rappresentante legale/tutore il quale allega la copia di un documento identificativo in corso di validità. Alle richieste di anticipazione per ulteriori esigenze e per acquisto / costruzione / ristrutturazione prima casa deve, inoltre, essere allegato il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento.

Ogni documento richiesto dalla società istitutrice del Fondo al fine della concessione dell'anticipazione deve essere fornito dall'aderente in originale o copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione). L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, 2 comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura l'aderente può:

- accedere alla Sezione "Servizi Amministrativi – Richiesta di Anticipazione" all'interno della propria area riservata dei Servizi Online. Attraverso la stessa è possibile procedere all'inserimento della richiesta di prestazione al Fondo: una volta selezionata la fattispecie di anticipazione, il sistema effettuerà una prima verifica formale sulla presenza dei requisiti minimi, richiesti dalla normativa di settore, per poter accedere alla stessa; in caso di esito positivo, la procedura guiderà l'interessato fino alla generazione del modulo di richiesta, dando la possibilità di caricare on-line la richiesta stessa e la documentazione necessaria al Fondo per procedere all'istruttoria della pratica; È ora possibile effettuare richieste di prestazione, direttamente tramite l'accesso alla propria area riservata. Il servizio è accessibile tramite (OTP-One Time Password) o mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- recarsi presso gli uffici di EUREGIO PLUS SGR S.P.A. per consentire agli operatori di procedere al confronto tra copia ed originale;

Alla richiesta va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale personalmente si attesta la conformità rispetto all'originale (un facsimile di tale dichiarazione è disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione).

In caso di richiesta inoltrata con documentazione mancante o incompleta la società istitutrice del Fondo comunica all'aderente la necessità di fornire le informazioni o gli eventuali allegati utili alla valutazione della richiesta e per la definizione dei quali si rimanda al capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche".

Qualora entro tre mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta che, conseguentemente, dovrà essere ripresentata.

Non è prevista la restituzione della documentazione allegata.

4.2 CRITERI DI CARATTERE SOSTANZIALE

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione nelle casistiche esposte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni"), non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Qualora l'aderente richieda l'anticipazione indicando un importo fisso (anziché una percentuale della posizione) esso si ritiene al lordo delle ritenute fiscali. Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito il Fondo provvederà a disinvestire un importo pari a quello richiesto al quale verrà aggiunta l'eventuale garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito.

L'aderente ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, sia della stessa che di diversa tipologia, sempre nel rispetto dei limiti indicati, con riguardo alla singola anticipazione, e comunque si ricorda che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. In data 30 maggio 2007 la Commissione di Vigilanza ha chiarito che con specifico riguardo alle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, il Fondo dovrà verificare che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate). L'importo nuovamente erogabile per ulteriori esigenze dell'aderente non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per la medesima causale.

La società istitutrice del Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di documentazione errata o incompleta, comunica all'aderente la necessità di eventuali rettifiche o integrazioni.

La società istitutrice del Fondo liquida l'anticipazione entro un termine massimo di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di ricevimento dell'ultimo documento necessario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, la società istitutrice del Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta. Le richieste respinte devono essere ripresentate ex novo (non è sufficiente sanare le condizioni che hanno portato al rigetto della richiesta).

L'importo disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione; pertanto, tale importo non sarà comprensivo della contribuzione di competenza del mese qualora il disinvestimento non sia coincidente con la riconciliazione della contribuzione trimestrale ovvero qualora vi siano anomalie e inadempienze nel versamento della stessa.

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per es. nel caso di versamenti contributivi) ed il valore delle quote stesse possono variare.

In caso di richiesta di variazione di comparto (switch) e di anticipazione in coincidenza della medesima valorizzazione, il Fondo darà precedenza allo switch ed eseguirà il disinvestimento per l'anticipazione alla valorizzazione immediatamente successiva.

Nel caso in cui per l'aderente siano stati notificati contratti di finanziamento, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, dovrà essere corredata dalla liberatoria di pagamento dell'ente mutuante. In caso contrario, la richiesta verrà sospesa.

5 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE VARIE CASISTICHE

5.1 ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L. / A.P.S.S.), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo: www.fondopensioneprofi.com). Per l'ottenimento della certificazione

è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante;

- copia di documento identificativo in corso di validità;
- fattura dettagliata (originale o autenticata o corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emessa non oltre 18 mesi prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno. Oppure preventivo di spesa, ferma restando l'esigenza di produrre la fattura o ricevuta fiscali attestanti gli oneri sostenuti, entro 60 giorni dalla data di emissione e comunque entro 6 mesi dalla data di richiesta di anticipazione.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di coniuge e figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai familiari interessati (disponibile sul sito internet del Fondo: www.fondopensioneprofi.com);
- ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, in caso di fatture intestate al coniuge o ai figli.

5.2 ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica l'acquisto della prima casa di abitazione;
- copia di documento identificativo in corso di validità;
- atto notarile (rogito) in copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione) stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Oppure, preliminare d'acquisto in originale, copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di preliminare stipulato in uno Stato estero trova applicazione, se del caso, la corrispondente normativa in materia di registrazione), stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione e con l'impegno a stipulare l'atto definitivo di compravendita non oltre a 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta di anticipazione. In tal caso, l'aderente è obbligato a far pervenire al Fondo copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione.

Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- ricevute di pagamento comprovanti il sostenimento della spesa da parte dell'aderente.

5.3 COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione;
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia della licenza edilizia;
- copia dichiarazione inizio lavori;
- copia di documento identificativo in corso di validità;
- fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- in caso di fatture intestate al coniuge allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

5.4 COSTRUZIONE/ACQUISTO ABITAZIONE IN COOPERATIVA

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima abitazione in cooperativa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione;
- copia di documento identificativo in corso di validità;
- dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) contenente le seguenti informazioni:
 - qualifica di socio della Cooperativa
 - nr. e data della concessione edilizia;
 - dichiarazione di proprietà del terreno;
 - data di inizio/fine dei lavori;
 - indicazione dell'alloggio ovvero dell'unità pertinenziale e rispettivo valore;
 - indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi;

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet www.fondopensioneprofi.com);
- in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

N.B.: la dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di 2 mesi dalla data della stessa. Nel caso in cui i versamenti alla cooperativa siano già conclusi è necessario allegare alla richiesta l'atto pubblico di assegnazione (rogito) e contratto di mutuo individuale (solo per cooperative agevolate) stipulati non oltre 18 mesi prima della richiesta.

5.5 RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Tale anticipazione può essere richiesta per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.), documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 Legge 449/1997 e ss.mm.ii¹, effettuati sulla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di un figlio.

¹ A tal fine occorre fare riferimento alla documentazione richiesta dalle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in Materia Edilizia e la documentazione necessaria anche al Fondo ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, è possibile consultare la Guida fiscale sulle "Ristrutturazioni edilizie" dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere in possesso della documentazione prevista dall'art. 1 co. 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 per fruire delle detrazioni dalle imposte sui redditi;
- copia di documento identificativo in corso di validità
- fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale – facsimile di quest'ultima disponibile sul sito del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- in caso di fatture intestate al coniuge allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell'immobile, allegare fotocopia della delibera assembleare, ovvero dichiarazione dell'Amministratore di condominio che attesti l'avvenuto pagamento e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (art.3 co.1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- "interventi di manutenzione ordinaria" - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Si precisa che l'anticipazione può essere concessa anche nei casi di installazione di pannelli solari o impianti fotovoltaici.

Nel caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di coniugi/uniti civilmente, in regime di comunione legale dei beni, entrambi aderenti al Fondo, solo uno dei due potrà richiedere l'anticipo per l'intera somma delle spese sostenute ovvero tale anticipo potrà essere richiesto da entrambi suddividendo le spese al 50% ciascuno. In caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di coniugi/uniti civilmente in stato di comunione dei beni, è necessario fornire anche i seguenti documenti:

- Idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- Dichiarazione della ripartizione al 50% delle spese (ove siano entrambi iscritti al Fondo e decidano di richiedere tale anticipazione rispettivamente sulla propria posizione individuale);
- In caso di immobile soggetto alla normativa sui masi chiusi, è necessario fornire idonea documentazione attestante detta qualifica;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo).

5.6 ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE

Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente non deve essere corredato da alcuna documentazione. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che il Fondo non deve effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni il Fondo si riserva di chiedere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di conoscere la causale di richiesta delle precedenti anticipazioni.